

Financial Supervisory Service



목차

- **검사업무는 다음과 같이 진행됩니다.**
- **수검준비부담을 최소화하고 있습니다.**
 1. 검사사전에고제를 실시하고 있습니다.
 2. 검사업무 수행에 필요한 자료를 요청합니다.
- **검사는 공정하고 투명하게 진행됩니다.**
 1. 검사는 규정과 절차에 따라 진행됩니다.
 2. 불필요한 자료요구를 하지 않습니다.
 3. 면담예고제를 실시하고 있습니다.
 4. 금융회사의 방어권을 보장합니다.
 5. 검사기간 중 애로, 건의사항 수집 및 모범사례를 발굴합니다.
 6. 검사 종료시 금융회사와 상호의견교환을 합니다.
- **검사 후 내부처리절차는 다음과 같습니다.**
 1. 검사부서는 검사서를 작성하고 자체심의과정을 거칩니다.
 2. 제재심의담당부서와 전문심의기구의 심의를 받습니다.
 3. 조치권자가 금융위원회일 경우 금융위원회의 의결을 거칩니다.
 4. 모든 절차가 끝나면 검사서를 송부해 드립니다.
- **금융회사의 목소리에 귀를 기울이겠습니다.**
 1. 검사결과 조치에 대한 다양한 구제절차가 있습니다.
 2. 구제절차에는 이의신청, 행정심판 등의 방법이 있습니다.
- **〈안내사항〉**

투명하고 공정한 검사
금융감독원의 약속입니다

검사업무는

다음과 같이 진행됩니다



『검사업무 처리절차 안내』는
금융회사에게 검사절차를
알기 쉽고 상세하게 설명하는
책자입니다.

귀사(지점)에 대하여 실시하는 금융감독원 검사와 관련하여 검사업무 진행절차를 간략히 안내해 드리겠습니다.





수검준비부담을 최소화하고 있습니다.

1. 검사사전예고제를 실시하고 있습니다.
2. 검사업무 수행에 필요한 자료를 요청합니다.

Financial
Supervisory
Service



1 검사사전예고제를 실시하고 있습니다

- 금융감독원은 검사착수시기, 검사인원, 검사범위 등 검사와 관련된 주요 사항을 검사실시 1주일 전까지 금융회사에 통지하는 검사사전예고제를 실시하고 있습니다.
- 다만, 사전에 통지할 경우 검사목적 달성이 어려워질 우려가 있는 경우에는 사전예고를 생략할 수 있습니다.

2 검사업무 수행에 필요한 자료를 요청합니다

- 금융감독원은 검사 착수에 앞서 검사업무 수행에 필요한 자료를 금융회사에 사전 요청합니다.
- 검사업무에 필요한 최소한의 범위 내에서 자료를 요구하며 금융회사가 기 제출한 자료와 중복되지 않도록 충분한 사전협의를 거칩니다.
- 단, 검사 범위가 사전예고시보다 확대되는 경우에는 추가적인 자료를 요청할 수 있습니다.

검사는 공정하고 투명하게 진행됩니다.



1. 검사는 규정과 절차에 따라 진행됩니다.
2. 불필요한 자료요구를 하지 않습니다.
3. 면담예고제를 실시하고 있습니다.
4. 금융회사의 방어권을 보장합니다.
5. 검사기간 중 애로, 건의사항 수집 및 모범사례를 발굴합니다.
6. 검사 종료시 금융회사와 상호의견교환을 합니다.

Financial
Supervisory
Service



1

검사는 규정과 절차에 따라 진행됩니다

금융감독원은 가능한 한 귀사의 일상 업무에 지장을 초래하지 않는 범위 내에서 검사를 수행할 예정이므로 평소와 같이 일상 업무를 수행하시면 됩니다.

- 검사반장은 검사 착수시 검사목적, 검사대상기관 선정사유, 중점검사 사항 등 검사실시개요를 금융회사의 경영진에게 설명합니다.

- 검사결과 조치요구사항은 다음과 같습니다.

※ 금융기관 검사 및 제재에 관한 규정 제14조

- 경영유의사항 : 금융회사에 대한 검사결과 경영상 취약성이 있는 것으로 나타나 경영진의 주의 또는 경영상 조치가 필요한 사항
- 문책사항 : 금융회사 또는 금융회사의 임직원이 금융관련법규를 위반하거나 금융회사의 건전한 영업 또는 업무를 저해하는 행위를 함으로써 신용질서를 문란하게 하거나 당해회사의 경영을 위태롭게 하는 행위로서, 과태료·과징금 부과, 회사 및 임원에 대한 주의적경고 이상의 제재, 직원에 대한 면직·업무의 전부 또는 일부에 대한 정직·감봉·견책에 해당하는 제재의 경우
- 자율처리필요사항 : 금융회사 직원의 위법·부당행위에 대하여 당해 금융기관의 장에게 그 사실을 통보하여 당해 금융기관의 장이 조치대상자와 조치수준을 자율적으로 결정하여 조치하도록 하는 경우
- 주의사항 : 위법 또는 부당하다고 인정되나 정상참작의 사유가 크거나 위법·부당행위의 정도가 상당히 경미한 경우

- 변상사항 : 금융회사의 임직원이 고의 또는 중대한 과실로 금융관련법규 등을 위반하는 등으로 당해회사의 재산에 대하여 손실을 끼쳐 변상 책임이 있는 경우
- 개선사항 : 규정, 제도 또는 업무운영 내용 등이 불합리하여 그 개선이 필요한 경우
- 현지조치사항 : 금융회사에 대한 검사결과 나타난 위법·부당행위 또는 불합리한 사항 중 그 정도가 경미하여 검사반장이 검사현장에서 시정, 개선 또는 주의 조치하는 사항

☞ 검사결과 검사원이 문책사항, 자율처리필요사항 등으로 조치할 필요가 있다고 판단되는 경우에는 관련자와 질의·응답과정을 거쳐 검사의견서를 교부하고 필요한 입증자료를 확보합니다.

※ 경영진의 주의 또는 경영상의 조치가 필요한 경영유의사항 및 위법·부당의 정도가 낮은 현지조치사항에 대하여는 검사의견서 대신에 문서·장표 사본 등을 입증자료로 요구하여 금융회사의 수검부담을 완화시켜 드립니다.

● 금융감독원에서는 제재제도 선진화의 일환으로 2004. 4. 1.부터 '자율처리필요사항 통보(舊 조치의뢰)'제도를 운영하고 있습니다.

자율처리필요사항 통보

금융회사의 자율규제기능을 강화하기 위하여 금융회사 직원의 위법부당행위사실만을 당해 금융회사에 통보하고 조치대상자의 범위와 조치수준은 자율적으로 결정하여 조치하도록 하는 제도입니다.

- 자율처리필요사항 통보 대상 금융회사
전 금융회사. 단, 이들 금융회사 중에서 소규모이거나 내부통제 체계가 취약한 경우 등 자율처리하는 것이 적절치 않다고 판단되는 금융회사에 대해서는 적용 대상에서 제외 가능
- 자율처리필요사항 통보 대상 행위
직원의 위법부당행위에 대해서는 원칙적으로 자율처리필요사항 통보를 하되, 금융권역별 고질적인 위반행위, 금융질서 문란행위 등은 제외

2 불필요한 자료요구를 하지 않습니다

- 검사관련 자료는 검사원이 서명한 ‘자료제출요구서’로 요청하며, 제출받은 자료를 ‘자료제출요구서 관리대장’을 통해 기록·관리하고 있습니다.
- 자료제출기한 등은 담당검사원과 사전 협의를 통해 조정 가능합니다.
- 자료는 가급적 원본형태로 요구하여 금융회사의 부담을 덜어드립니다.

3 면담예고제를 실시하고 있습니다

- 불필요한 면담을 최소화하기 위하여 **면담예고제**를 실시합니다.
- 면담이 필요한 경우 면담대상 임직원과 협의하여 면담시간을 결정하고, 면담대상, 면담내용 등이 포함된 면담예고통보서를 금융회사(수검담당부서장)에게 송부합니다.
- 면담은 면담장소(회의탁자)에서 실시하는 것을 원칙으로 합니다.

4 금융회사의 방어권을 보장합니다

● 금융회사 임·직원은 검사과정에서 변호사 등의 조력을 받을 수 있습니다.

- 문답서 또는 확인서를 요구하는 경우 해당 임직원에게 위법·부당행위 혐의에 대해 충분히 소명할 수 있는 기회를 부여하며, 필요시 변호사 등의 조력을 받을 수 있습니다.

※ 금융기관 검사 및 제재에 관한 규정 제8조의3(금융기관 임직원의 조력을 받을 권리), 동 규정 시행세칙 제27조의2

● 확인서·검사의견서 내용은 구체적 사실관계 위주로 기재하고, 그 내용 중 사실과 다른 부분이 있거나 기타의견이 있는 경우 의견서를 제출할 수 있습니다.

● 검사업무수행과정에서 금융회사 및 임직원의 권익을 보호하기 위하여 권익보호담당역제도를 시행하고 있습니다.

- 권익보호담당역은 금융회사의 신청이 있는 경우에 조사를 통해, 검사과정에서 위법·부당한 검사가 진행되거나 중요한 흠결이 있다고 인정되면 검사의 중지 또는 시정을 건의할 수 있습니다.

※ 금융기관 검사 및 제재에 관한 규정 제10조

5 검사기간 중 애로, 건의사항 수집 및 모범사례를 발굴합니다

- 금융감독원은 검사기간 중 애로·건의사항을 듣고 이를 감독정책에 반영하거나 모범사례를 발굴하여 타 금융회사에 전파합니다.

※ 모범사례는 금융회사 또는 직원의 업무수행 내용이 금융회사, 금융산업, 금융시장 및 금융소비자 보호에 기여하였거나 법규 및 업계의 모범규준 등 기본적 준수사항을 잘 이행하고 있는 사례를 의미합니다.

- 애로·건의사항이 있거나 모범사례가 있는 경우 기탄없이 검사반에 말씀해주시기 바랍니다.

6 검사 종료시 금융회사와 상호의견교환을 합니다

- 검사 종료전·후 검사반장이 검사종료면담을 통해 금융회사의 경영진을 대상으로 검사결과를 설명하고 금융회사는 이에 대해 의견을 제시하는 등 상호 의견을 교환합니다.
- 금융회사의 의견에 대해 충분한 검토를 거치도록 하겠습니다.



검사 후 내부처리절차는 다음과 같습니다.

1. 검사부서는 검사서를 작성하고 자체심의과정을 거칩니다.
2. 제재심의담당부서와 전문심의기구의 심의를 받습니다.
3. 조치권자가 금융위원회일 경우 금융위원회의 의결을 거칩니다.
4. 모든 절차가 끝나면 검사서를 송부합니다.

Financial
Supervisory
Service



1 검사부서는 검사서를 작성하고 자체심의과정을 거칩니다

- 검사가 종료되면 검사반은 검사서를 작성하고 검사기획팀은 자체 심사조정을 합니다.
- 조치예정내용에 대한 사전통지제도를 운영하고 있습니다.
 - 검사결과 조치대상자에게 불이익을 주는 지적사항이 있는 경우에는 조치 대상자에게 조치의 내용을 사전에 통지하고 구술 또는 서면에 의한 의견 진술의 기회를 주고 있습니다. (금융기관 검사 및 제재에 관한 규정 제35조)

• 사전통지대상

금융회사 및 임직원에 대한 영업상·신분상·금전상 제재 사항이 있는 경우

• 사전통지내용

당사자, 조치의 원인이 되는 사실, 조치예정내용, 관련법규, 의견제출방법·기한 등

- ☞ 이에 대해 금융회사 및 그 임직원은 서면 또는 정보통신망을 이용하여 의견을 제출(사전통지시 첨부한 의견진술서 서식에 의거)하거나 주장을 입증할 증거자료를 함께 제출할 수 있고, 제재심의위원회 및 금융위원회에 출석하여 진술할 수도 있습니다.
- 금융위원회 소관 제재는 금융위원회가 직접 사전통지를 합니다.

2

제재심의담당부서와 전문심의기구의 심의를 받습니다

- 검사부서의 자체심사조정 후 제재심의담당부서(제재심의국)의 심사조정 절차를 거쳐 전문가(법률전문가·대학교수 등 외부인사와 금감원 임원 등)로 구성된 전문 심의기구(제재심의위원회)의 심의를 거칩니다.
- 제재심의위원회 제재심의가 예정된 금융회사 임직원은 권익보호 신청을 통하여 「제재심의위원회 권익보호관」의 조력을 신청할 수 있습니다.

3

조치권자가 금융위원회일 경우 금융위원회의 의결을 거칩니다

- 금융위원회에 조치안건을 상정하면 금융위원회는 금융감독원이 조치를 건의한 건에 대한 심의·의결절차를 거쳐 조치합니다.

4

모든 절차가 끝나면 검사서를 송부합니다

- 금융감독원의 내부처리절차 또는 금융위원회의 의결이 끝나면 해당 금융회사에 검사서를 송부합니다.



금융회사의 목소리에 귀를 기울이겠습니다.

1. 검사결과 조치요구사항에 대한 다양한
구제절차가 있습니다.
2. 구제절차에는 이의신청, 행정심판 등의
방법이 있습니다.

Financial
Supervisory
Service



1 검사결과 조치요구사항에 대한 다양한 구제절차가 있습니다

- 금융감독원은 금융회사(임·직원 포함)의 권익보호를 위해 검사 후 취해진 조치요구사항에 대해 사후적으로 구제받을 수 있는 다양한 제도를 운영하고 있습니다.

2 구제절차에는 이의신청, 행정소송 등의 방법이 있습니다

● 이의신청

- 제재에 이의가 있는 경우 제재통보서 또는 검사서가 도달한 날로부터 1월 이내에 금융위원회 또는 금융감독원장에게 이의신청을 할 수 있습니다.
- 이의신청에 대한 처리는 공정성과 객관성 유지를 위해 검사실시부서가 아닌 다른 부서(감독총괄국)에서 처리하며 이의신청서 접수일로부터 원칙적으로 60일 이내에 이의신청에 대한 처리결과를 통보합니다.
- ※ 부득이한 경우에는 30일의 범위안에서 처리기간이 연장되며, 이의신청 처리 결과에 대하여는 다시 이의신청할 수 없습니다.

● 행정심판

- 검사결과 조치가 있음을 안 날로부터 90일 이내에, 조치가 있는 날로부터 180일 이내에 행정심판위원회에 행정심판을 청구할 수 있습니다.

● 행정소송

- 검사결과 조치가 있음을 안 날로부터 90일* 이내에, 조치가 있는 날로부터 1년 이내에 법원에 행정소송을 제기할 수 있습니다.

* 행정심판을 청구한 경우 재결서 정본을 송달받은 날부터 기산합니다.

- ※ 행정심판위원회는 경제적 능력으로 인해 대리인을 선임할 수 없는 청구인에 대해 무료로 국선대리인 선임을 지원하고 있으며, 온라인 행정심판(www.simpan.go.kr)을 통해 국선대리인 신청방법과 신청서류를 편리하게 안내받을 수 있습니다.

※ 행정심판, 행정소송의 청구(제기)기간은 이의신청과 관계없이 도과될 수 있으므로 이의신청을 한 경우에도 검사결과 조치가 있음을 안 날로부터 90일 이내에 행정심판, 행정소송을 청구(제기)해야 합니다.

안내사항



Financial
Supervisory
Service



● 검사기간 중 금융감독원 검사원이 다음사항을 준수할 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

- 검사장을 위한 시설·인력지원은 가급적 최소화 해주시기 바랍니다.
- 특별한 용무가 없는 임·직원의 인사차 방문 등은 자제하여 주시기 바랍니다.
- 우리원 검사원은 귀사 임·직원으로부터 일체의 식사대접이나 선물을 받지 못하도록 되어 있사오니 협조하여 주시기 바랍니다.
- 전용 엘리베이터 운행이나 구내식당 특별메뉴 등 별도의 편의제공이 없도록 협조하여 주시기 바랍니다.
- 시외(해외) 출장시 숙박시설 예약, 공항·역 등への 영접 및 사적인 용도의 교통편의 제공 등은 금지하여 주시기 바랍니다.